



V Praze dne 26.5.2026

**Společenství vlastníků domu
U Beránky 2140
k rukám členů výboru
U Beránky 2140/4
160 00 Praha 6
Datovou schránkou**

Věc: Výzva k nápravě havarijního stavu

Vážení,

obracím se na Vás v zastoupení pana **Petra Ullmanna**, trvale bydlištěm U Beránky 2140/4, Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále jen „**Klienti**“), jakožto vlastníka jednotek č. 2140/9 a 2140/12 v domě č.p. 2140 na pozemku p.č. 1250 v části obce a k.ú. Dejvice, v obci Praha, a to v souvislosti s vadami společných částí domu.

Tak, jak toto bylo ze strany Klienta opakovaně namítáno, na společných částech domu, které sousedí přímo s bytovou jednotkou mého Klienta, se nachází vady, které se zcela nepochybně dále rozvíjejí a zasahují svou podstatou do konstrukčních částí domu. Tato otázka byla řešena také na shromáždění vlastníků konaném dne 16.4.2026. Konkrétně se jedná o odtrženou střešní izolaci nad lodžii u bytové jednotky Klienta, degradaci obvodového zdiva na vnější straně lodžie u bytové jednotky Klienta s korozí železné výztuže a taktéž popraskanou dlažbu v lodžii u bytové jednotky Klienta.

Při posledním shromáždění vlastníků, konaném dne 16.4.2026, byla tato problematika řešena, nicméně k žádnému relevantnímu závěru nedošlo. Podotýkám, že například vada střešní krytiny je doposud „řešena“ zatížením odtržené folie cihlami, což nejenže neřeší zatékání do konstrukce domu, ale zároveň ohrožuje životy osob, když je na okraji střechy umístěno nijak nezajištěné břemeno.

Klient pak vnímá tento neutěšený stav negativně jednak z pozice člena společenství, kdy nejsou řádně spravovány společné části domu, tak ale také je ohroženo řádné užívání jeho výlučného majetku, a to zatékáním do jeho bytové jednotky a ohrožením konstrukční stability lodžie u jeho bytové jednotky.

S odkazem na výše uvedené Vás proto v zastoupení Klienta vyzývám k tomu, aby byly učiněny potřebné stavební zásahy tak, aby byly výše zmíněné vady společných částí bezodkladně opraveny. Pokud jde o odtrženou střešní krytinu a obnaženou výztuž venkovní částí lodžie, která je součástí obvodového zdiva domu, lze dle mého přesvědčení tyto vady označit za havarijní.

Vzhledem k tomu, že na posledním konaném shromáždění vlastníků byl jako důvod, proč doposud nebyly opraveny výše popsané vady, uvedeno, že i ostatní vlastníci si podobné vady opravovali sami, nemohu se alespoň okrajově nevyjádřit k problematice společných částí domu. Ve Vašem domě došlo k rozdělení na jednotky vydáním prohlášení vlastníka za účinnosti zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (dále jen „**ZVB**“). Dle § 2 písm. g) ZVB platilo, že společnými částmi domu jsou části určené pro společné užívání s tím, že dále byly demonstrativně uvedeny různé společné části. Dle ustálené a také celkem obsáhlé judikatury je pak třeba uvažovat každou část dle jejího významu pro dům, přičemž pokud je daná část součástí obvodového zdiva či hlavních konstrukcí domu nebo se jedná o vrstvy, které plní izolační funkci, aby nezatékalo do společných částí nebo případně aby tyto části nepromrzaly, jedná se o společné části domu, za jejichž opravu odpovídá společenství, bez ohledu na to, jak jsou tyto části označeny v prohlášení vlastníka.

Výše uvedené se bezesporu uplatní na střešní folii i na obvodové zdivo na lodžii. Jsem přesvědčen, že se toto uplatní také na dlažbu v lodžii u bytové jednotky Klienta. Jedná se totiž o dlažbu lepenou přímo na souvrství lodžie (nejedná se např. o dlažbu na terčích), proto je i tato dlažba součástí izolační vrstvy základní konstrukce domu, a tedy součástí společných částí. Nic na tom pak nemůže měnit to, že jsou lodžie součástí bytových jednotek.

Žádám Vás tedy o projednání výše nastíněné problematiky, a to třeba na nejbližším shromáždění vlastníků jednotek, a o bezodkladnou nápravu. Nebude-li tato náprava provedena, nezbude Klientovi než se obrátit s podnětem na příslušný stavební odbor, přičemž veškeré důsledky neřešeného havarijního stavu, včetně případných škod na zdraví a majetku, bude nezbytné vymáhat po společenství vlastníků, potažmo po osobách odpovědných za vedení agendy společenství vlastníků.

S pozdravem

za Klienta
Mgr. Martin Panuška
advokát

Příloha: Plná moc